

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4/2530

พนักงานอัยการ จังหวัด นครราชสีมา

โจทก์

สืบตำรวจโท อุด ม ทราบแจ้งห รีด

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 192

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานทำให้คนตายโดยประมาทข้อเท็จจริงได้ความว่าจำเลยมีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา แม้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 จะบัญญัติให้ถือว่าเป็นการแตกต่างในรายละเอียดก็ลงโทษจำเลยในความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาไม่ได้ เพราะเป็นการพิพากษาเกินคำขอต้องห้ามตาม มาตรา 192 วรรคแรก คงลงโทษจำเลยในความผิดฐานทำให้คนตายโดยประมาทเท่านั้น.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291, 91ฯลฯ และสั่งริบหั่วกระสุนปืนของกลาง คืบปืนและกระสุนปืน 5 นัดแก่เจ้าของ

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 72 วรรคสาม จำคุก 1 ปี ผิดตามมาตรา 72 ทวิ จำคุก 1 ปี และผิดตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 288 จำคุก 10 ปี รวมเป็นจำคุก 12 ปีลดโทษ 1 ใน 3 ตาม
มาตรา 78 คงจำคุก 8 ปี วิชาชีพกระสุนปืน อาวุธปืนและกระสุนปืน 5 นัด คดีเจ้าของ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 291 จำคุก 5 ปี และให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
วัตถุระเบิดและสิ่งเทียมอาวุธปืน มาตรา 72 ทวิ จำคุก 6 เดือน รวมเป็นจำคุก 6 ปี 6
เดือน ลดโทษกึ่งหนึ่งตาม มาตรา 78 คงจำคุก 3 ปี 3 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไป
ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยและผู้ตายต่างเมาสุราและโต้เถียงกันก่อน แล้ว
จำเลยเป็นผู้ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตาย และวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า จากข้อเท็จจริงที่
ได้ความดังกล่าวศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยมีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาแต่
เนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษฐานทำให้คนตายโดยประมาท แม้ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 จะบัญญัติให้ถือว่าเป็นการแตกต่างในราย
ละเอียดก็จะลงโทษจำเลยในความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาไม่ได้ เพราะเป็นการ
พิพากษาเกินคำขอ ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
192 วรรคแรกดังนั้นการที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยในความผิดฐาน
ทำให้คนตายโดยประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 มีกำหนด 5 ปี จึง
นับว่าเป็นคุณแก่จำเลยอยู่แล้ว

พิพากษายืน.

(ชูเชิด รักตะบุตร-ฉิรพันธุ์ รัศมิทัต-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ